Stadgar för fiskevårdsområdesförening som bildats enligt lagen (1981:533) om fiskevårdsområden

NAMN

§ 1
Föreningens namn är Rätans fiskevårdsområdesförening.

OMFATTNING

§ 2
Föreningen förvaltar fisket i Rätans fiskevårdsområde i Rätans och Klövsjö socknar, Bergs kommun, Jämtlands län.

I fiskevårdsområdet ingår hela skifteslagen Rätansbyn, Böle, Lillsved och Nästeln nr 2-4 i Rätans socken samt Kvarnsjö i Klövsjö socken. Vidare ingår den del av Nästeln nr 1 i Rätans socken som ligger vid Nästelsjön, förutom området vid Nällsjöåns mynning.

Området är redovisat på upprättad karta, aktbil KA, till förrättning för fiskevårdsområdets bildande.

Föreningens verksamhet omfattar allt fiske inom området.

SYFTE

§ 3
Föreningens syfte är att samordna fiskets bedrivande och fiskevården, att främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen med beaktande av de föreskrifter som gäller för fiskets utövande samt att genom försäljning av fiskekort upplåta fiske till ortsbor och allmänheten.

Föreningen bör samverka med Klövsjö skifteslag samfällighetsförening i frågor som rör fiskevården i Röjån samt med blivande fiskevårdsområdesförening för Åsarnaområdet i frågor som rör fiskevård och upplåtelse i Nästelsjön.

MEDLEM

§ 4
Medlem i föreningen är den som äger fastighet med fiskerätt i fiskevårdsområdet eller de övriga brukare m fl som avses i 3 § andra och tredje styckena lagen om fiskevårdsområden.

Kända fiskerättsägare och deras medlemskap skall framgå av fiskerättsförteckning. Vid områdets bildande upprättad förteckning är bilagd förrättningsutlåtandet aktbil UL.

REGLER FÖR FISKET

§ 5
Fiskerättsägare (medlem) får fiska inom hela fiskevårdsområdet på det sätt fiskestämman beslutar.

Medlems familj (personer i samma hushåll) äger rätt att fiska på samma villkor som medlem i fiskevårdsområdet.

Fiskerättsägare är skyldig att rätta sig efter de inskränkningar i fiskets utövande som beslutas på fiskestämma.

Vid fiske skall alla fiskande kunna legitimera sig för fisketillsyningsman.

För juridisk person utfärdas ett fiskerättsbevis för varje ursprungligt hemman varifrån den juridiska personen tillkommande fiskerätt kan härledas. Bevisen utfärdas på de personer som uppges skall äga rätt att för visst år nyttja den juridiska personens fiskerätt. Sådan person skall ha ett anställningsförhållande till den juridiska personen eller vara anställd i bolag som förvaltar den juridiska personens intressen i Ljungan. Fisket får utövas på samma villkor som gäller för övriga fiskerättsägare. Fiskerättsbevisen utfärdas av styrelsen efter uppgifter från den juridiska personen. Fiskerättsbevisen innebär ingen behörighet att företräda den juridiska personen på fiskestämma. Fiskerättsbevisen skall finnas tillgängliga vid fiske. Vart femte fiskerättsbevis får bytas ut mot vardera 2 veckokort eller 4 tredygnskort berättigande till handredskapsfiske.

§ 6
Föreningen skall upplåta fiske inom fiskevårdsområdet genom försäljning av fiskekort till ortsbor och allmänheten. De närmare villkoren för försäljningen av fiskekort beslutas årligen på fiskestämma.

Genom arrende kan upplåtelse ske av fiske i visst mindre vatten. Avtal om arrende skall vara skriftligt. Villkoren för arrende skall beslutas på fiskestämma.

Beslut om upplåtelse får inte strida mot 8 § lagen om fiskevårdsområden.

UTTAXERING MM § 7
För täckande av kostnaderna i föreningens verksamhet får uttaxering ske genom att fiskerättsägare som utnyttjar sin fiskerätt i området är skyldiga att lösa fiskerättsbevis om stämman så beslutar. Fiskerättsbevisen får debiteras till högst 50 kr per år. Detta belopp får höjas i proportion till ändringar i konsumentprisindex fr o m 1 januari 1991. Samma belopp skall i så fall utgå för i § 5 angivna fiskerättsbevis för juridisk person.

Någon uttaxering utöver eventuell ersättning för fiskerättsbevis får ej ske.

Fiskerättsbevisen skall finnas tillgängliga vid fiske.

§ 8.

INKOMST-FÖRDELNING § 9
Föreningens årliga behållna avkastning skall användas till fiskevård och tillsyn eller annan åtgärd som kan gagna medlemmarnas gemensamma intressen.

BERÄKNING AV RÖSTER

§ 10
Beslut på fiskestämma fattas med acklamation om inte omröstning begärs. Rösträtten skall utövas personligen eller genom behörigt ombud. Enligt lag om förvaltning av samägda fastigheter utsedd ställföreträdare är behörigt ombud.
Vid omröstningen har varje medlem en röst.
Ingen får rösta för mer än en femtedel av det på stämman företrädda röstetalet.

FISKESTÄMMA

§ 11
Ordinarie fiskestämma skall årligen hållas på den tid och plats som föreningens styrelse bestämmer, dock senast under april månad.

Extra fiskestämma skall hållas då styrelsen finner sådan påkallad eller då extra stämma skriftligen begärs av minst en tiondel av föreningens medlemmar. Vid extra stämma får endast avgöras sådant ärende som angetts i kallelsen.

KALLELSE

§ 12
Kallelse till fiskestämma skall ske senast två veckor före stämman.

Före ordinarie stämma skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att, från det kallelseåtgärd vidtagits, ta del av förvaltningsberättelsen och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt skall nästa års budget finnas tillgänglig för granskning under samma tid. Av budgeten skall framgå med vilket belopp styrelsen föreslår att uttaxering skall ske för fiskerättsbevis enligt § 5 femte stycket och § 7.

Kallelse sker genom annons i ortspress. Medlem som hos styrelsen begärt skriftlig kallelse skall få sådan. Övriga meddelanden bringas till medlemmarnas kännedom på motsvarande sätt.

DAGORDNING

§ 13

Vid ordinarie fiskestämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande för stämman
2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
3. Val av sekreterare på stämman
4. Anteckning av närvarande medlemmar och ombud samt beslut om röstlängd
5. Fastställande av dagordning
6. Fråga om kallelse till stämman skett stadgeenligt
7. Styrelsens berättelse och revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Ersättning till styrelsen och revisorerna
10. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt suppleanter
11. Val av revisorer samt suppleanter
12. Utseende av valberedning

13. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna
14. Fråga om fiskets vård och bedrivande (fiskeplan)
15. Styrelsens förslag till budget med förslag till belopp för fiskerättsbevis
16. Övriga frågor
17. Meddelande om var och när stämmoprotokollet hålls tillgängligt.

Beslut om röstlängd får anstå tills ärende uppkommer som erfordrar särskild röstlängd.

För beslut i övrig fråga, som inte beretts av styrelsen före stämman, erfordras enhälligt beslut på stämman.

MOTIONER

§ 14
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

Motion som skall behandlas på ordinarie fiskestämma skall för att kunna upptas på stämman vara styrelsens ordförande tillhanda senast sex veckor före stämman.

PROTOKOLL

§ 15

Vid fiskestämma skall föras protokoll.

Protokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna på plats som meddelas på stämman.

När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter om rösträtt, ombud m m som har betydelse för att avgöra resultatet av röstningen. Eventuella reservationer skall antecknas.

STYRELSE

§ 16
För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Bergs kommun. Den skall bestå av ordförande och fyra övriga ledamöter samt två suppleanter.

VAL

§ 17
Styrelsen väljs vid ordinarie fiskestämma. Först väljs ordförande och därefter övriga ledamöter.

Vice ordförande utses inom styrelsen som även i övrigt konstituerar sig själv. Mandattiden för ordföranden är ett år samt för övriga ledamöter och suppleanter två år. Första gången val äger rum skall dock två ledamöter och en suppleant endast väljas för ett år.

UPPGIFTER

§ 18
Styrelsen skall företräda föreningen. Den förvaltar föreningens tillgångar, svarar för dess angelägenheter och verkställer fiskestämmans beslut.

Styrelsen får föra talan om ansvar och ersättning om fiskande bryter mot de villkor som föreningen meddelat för upplåtelse. Styrelsen får även utöva fiskevårdsområdets rätt enligt 40 § lagen (1950:596) om rätt till fiske, att som målsägande ange olovligt fiske till åtal samt vidare verka för beivrande av olaga fiske.

Det åligger styrelsen särskilt att
- till fiskestämman inkomma med förslag till regler för fiskets vård och bedrivande
- själv eller den som styrelsen utser utfärda och utlämna fiskekort och fiskerättsbevis
- vidta eller verka för erforderliga åtgärder för ändamålsenlig fiskevård och fisketillsyn
- kalla till fiskestämma
- bereda väckta motioner
- årligen till ordinarie fiskestämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi
- svara för att fiskerättsförteckningen hålls aktuell.

BESLUTFÖRHET § 19
Styrelsesammanträde skall anses behörigen utlyst om kallelse skett i enlighet med § 22. Även om kallelsen inte skett på detta sätt skall sammanträdet anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig.

Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som ordföranden biträder.

RESERVATION § 20
Styrelseledamot som deltagit i avgörandet av ett ärende får reservera sig mot beslut i ärendet. Sådan reservation skall anmälas i samband med beslutet.

PROTOKOLL § 21
Vid styrelsens sammanträde skall föras protokoll. Det skall uppta datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av respektive ärende, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller den som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

KALLELSE M M § 22
Kallelse till styrelsesammanträde skall tillställas ledamöterna minst sju dagar före sammanträdet. Underrättelse om sammanträde skall inom samma tid tillställas suppleanterna.

Ledamot som är förhindrad att närvara skall genast meddela ordföranden detta. Ordföranden skall omedelbart kalla suppleant i ledamotens ställe.

Suppleant som ej tjänstgör har rätt att närvara och yttra sig vid sammanträde men har ej rösträtt.

FIRMATECKNING § 23
Föreningens firma tecknas av ordföranden och av den eller dem styrelsen utser var för sig.

RÄKENSKAPSÅR OCH REVISION § 24
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1/1 - 31/12 årligen.

Räkenskaperna skall avlämnas till revisorerna senast fyra veckor före ordinarie fiskestämma.

§ 25
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall medlemmarna på ordinarie fiskestämma utse två revisorer och två suppleanter. De väljs för ett år i taget.

Revisionsberättelsen skall av revisorerna överlämnas till styrelsen senast en vecka före stämman.

Revisorerna får när som helst under verksamhetsåret ta del av protokoll, räkningar och andra handlingar som rör föreningens verksamhet.

ÖVERKLAGANDE AV BESLUT § 26
Om rätt att överklaga beslut på fiskestämma eller av föreningens styrelse finns bestämmelser i 31 § lagen om fiskevårdsområden.

STADGEÄNDRING § 27
Beslut om ändring av föreningens stadgar fattas vid två på varandra följande fiskestämmor varav minst en ordinarie.

För beslut om ändring av stadgarna i de hänseenden som anges i 18 § lagen om fiskevårdsområden, d v s stadgarnas §§ 1-10, erfordras prövning av länsstyrelsen. I sådant fall behövs inte mer än ett stämmobeslut.

UPPLÖSNING § 28
Föreningen kan upplösas genom beslut av länsstyrelsen. Bestämmelser om förfarandet samt fördelning av föreningens tillgångar finns i lagen om fiskevårdsområden.

§ 29
Dessa stadgar har framtagits vid förrättningssammanträde 1991-10-01.

I tjänsten

Tom Brantheim
Förrättningsman

FASTSTÄLLANDE AV STADGARNA

§ 30

Fiskevårdsområdet har bildats genom beslut av länsstyrelsen i Jämtlands län den 1992-04-24...

Länsstyrelsen har därvid fastställt §§ 1-10 i dessa stadgar.

ANTAGANDE AV STADGARNA

Dessa stadgar har antagits vid konstituerande fiskestämma den .....